

ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

Conste por la suscripción del presente contrato de Arrendamiento o Alquiler del Local Comercial que celebran, de una parte **ZAMORA QUISPE, MARÍA ELENA**, identificada con DNI N.º **00000001**, con domicilio real en **Calle Los Cipreses N.º 123, Urb. Jardines del Sol, Distrito de San Martín de Porres**, a quien en adelante se le denominará **LA DUEÑA o ARRENDADORA**; y de la otra parte, el señor **VELÁSQUEZ MENDOZA, JULIO**, identificado con DNI N.º **00000002**, con domicilio en **Mz. A Lt. 15, Conjunto Residencial Santa Clara, Distrito de Los Olivos**, a quien en adelante se le denominará **EL ARRENDATARIO o INQUILINO**, bajo los siguientes términos:

ANTECEDENTES

PRIMERA: LA ARRENDADORA declara ser propietaria del inmueble ubicado en la **Av. Los Laureles N.º 450, Mz. B Lt. 20, Urb. Villa Central, Distrito de Independencia**, entre las avenidas **Los Laureles** y **Alameda del Norte**.

SEGUNDA: LA ARRENDADORA deja constancia que el local comercial ubicado en el frontis de la **Av. Alameda del Norte N.º 451** y **Av. Los Laureles N.º 448**, se encuentra desocupado, en buen estado de conservación y habitabilidad, con piso de cerámica tipo porcelanato.

TERCERA: LA ARRENDADORA, le hace entrega del local comercial en buen estado; con dos baños cada uno con su ducha y lavadero respectivo, piso de cerámica de porcelanato nuevo, lo cual **EL ARRENDATARIO** está obligado a entregar el local comercial tal como se le está entregando.

OBJETO DEL CONTRATO: Art.1666° C.C

CUARTA: Por el presente contrato, **LA ARRENDADORA** se obliga a ceder el uso del bien descrito en la cláusula segunda, concerniente como local comercial, a favor de **EL ARRENDATARIO**, a título de **alquiler**, por su parte **EL ARRENDATARIO** se obliga a pagar a **LA ARRENDADORA** el monto de la renta pactada en la cláusula siguiente.

RENTA: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO ART. 1676 ° C.C

QUINTA: Las partes acuerdan que el monto de la renta que pagará **EL ARRENDATARIO O INQUILINO** en calidad de contraprestación por el uso del bien, asciende a la suma de **S/ 1400 (MIL CUATROCIENTOS SOLES)** mensuales, cantidad que será cancelada en dinero en efectivo en la forma y oportunidad que se refiere a la cláusula siguiente.

SEXTA: La forma de pago de la renta será por mensualidades, realizándose el abono el día **11 de cada mes**. EL ARRENDATARIO deberá efectuar el depósito en la siguiente cuenta bancaria a nombre de **ZAMORA QUISPE, MARÍA ELENA**:

Entidad Bancaria: Banco de la Nación

Tipo de Cuenta: Cuenta de Ahorros en Soles

Número de Cuenta: 001-2345678901

Código Interbancario (CCI): 018-00100234567890123

El comprobante de pago deberá ser enviado por correo electrónico o entregado personalmente a LA ARRENDADORA dentro de las 24 horas posteriores a cada depósito.

PLAZO DEL CONTRATO ART. 1687 ° C.C.

SÉPTIMA: Las partes convienen fijar un plazo de duración determinada para el presente contrato, el cual será de 12 meses que se computará a partir de la fecha de suscripción 11 de Setiembre del 2024 y terminará el 11 de Setiembre del 2025, fecha en la que **EL ARRENDATARIO** está obligado a desocupar y devolver el bien arrendado a su titular.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OCTAVA: LA ARRENDADORA se obliga a entregar el bien objeto de la prestación a su cargo en la fecha de suscripción de este instrumento, sin más constancia que las firmas de las partes puestas en el contrato, esta obligación se verifica con la entrega de las llaves del inmueble materia del alquiler.

NOVENO: EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente el monto de la merced conductiva en la forma, oportunidad y lugar pactados, con sujeción a lo contenido la cláusula quinta del mencionado documento. Art. 1661° del Código Civil.

DECIMA: Así mismo **EL ARRENDATARIO** está obligado a pagar puntualmente el importe de todos los servicios inherentes al bien tales como agua y luz eléctrica y otros ates el gobierno Edil (Serenazgo), parques y jardines con el impuesto del Patrimonio Predial lo cual pagarán todos los arrendatarios que lo consuman.

DECIMO PRIMERA: EL ARRENDATARIO O INQUILINO se obliga a destinar el bien arrendado única y exclusivamente para **FARMACIA**, no pudiendo emplear ninguna de las partes del bien como oficina, ni como casa habitación.

DECIMO SEGUNDA: De otro lado **EL ARRENDATARIO O INQUILINO** está obligado a permitir la inspección del bien arrendado por parte de la dueña arrendadora,

para cuyo efecto este deberá cruzar previo aviso por escrito, con una anticipación no menor de 7 días, Art. 1661º Inc. 5 del Código Civil.

Queda convenido que forma parte de la inspección del bien la exhibición de los recibos debidamente correspondientes a los meses y tributos a los que se refiere la cláusula décima lo que deberá hacerse mensualmente.

DECIMO TERCERA: EL ARRENDATARIO se ha comprometido por **Mutuo Acuerdo** por el bien de su negocio, hacerle el mantenimiento que sean necesarios para conservar el bien como le será entregado, lo cual al final quedará a favor de la dueña, sin reembolso alguno.

DECIMO CUARTO: EL ARRENDATARIO queda prohibido introducir mejoras, cambios o modificaciones internas y externas en el bien arrendado sin el consentimiento expreso y por escrito, todas las mejoras, Será de beneficio de **LA ARRENDADORA**.

DECIMO QUINTO: EL ARRENDATARIO no podrá ceder a terceros el bien material del presente contrato bajo ningún título, ni subarrendar, total o parcial, ni ceder su posición contractual salvo que cuente con el consentimiento expreso y por escrito de **LA ARRENDADORA**, en cuyo caso se suscribirán los documentos que fueren necesarios.

DECIMO SEXTA: En caso de incumplimiento de lo estipulado en la cláusula séptima **EL ARRENDARARIO o INQUILINO** deberá pagar en calidad de penalidad compensatoria, un importe ascendente a 10 dólares americanos por cada día que demore en la entrega del bien inmueble.

CLAUSULA DE GARANTÍA Art. 1704 ° C.C.

DECIMO SÉPTIMA: En la fecha de suscripción del presente contrato de arrendamiento del local comercial **EL ARRENDATARIO** entrega físicamente a **LA ARRENDEDORA** la suma de **S/ 1400 MIL CUATROCIENTOS SOLES** en calidad de depósito en garantía del absoluto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en virtud de este acto jurídico. Así también **EL ARRENDATARIO** entrega el pago por mes adelantado de Setiembre del 2024 por la suma de **S/ 1400 MIL CUATROCIENTOS SOLES** a **LA ARRENDADORA**.

El mencionado depósito en garantía le será devuelto a **EL ARRENDATARIO** sin intereses al vencimiento del contrato, una vez verificado el estado de conservación y funcionamiento del bien arrendado si y solo si este se encuentre en óptimas condiciones como le fue entregado.

DECIMO OCTAVA: Las partes dejan establecido que el depósito en garantía a que se refiere la cláusula anterior, no podrá ser destinada a cubrir el pago de la renta de ningún periodo, y solamente se empleará para cubrir los eventuales daños o deterioros ocasionados al bien arrendado.

DECIMO NOVENA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN Y CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA

Son causales de resolución del contrato el incumplimiento las causales establecidas en el artículo 1697° del Código Civil siempre que no se encuentren comprendidas su tratamiento especial en el presente contrato.

VIGÉSIMO: CLÁUSULA DE ALLANAMIENTO FUTURO

De conformidad al art. 5° de la Ley 30201 que modifica el art. 594° del Código Procesal Civil, **EL ARRENDATARIO O INQUILINO** declara expresamente que, mediante la presente cláusula, se allana por anticipado, de manera pura y simple y bajo los alcances de lo dispuesto por el artículo, para desocupar el inmueble y a las eventuales pretensiones, interpuestas por **EL INQUILINO**, destinadas a obtener (i) la restitución del inmueble por conclusión del arrendamiento o (ii) la restitución del inmueble por resolución por falta de pago de la renta.

VIGÉSIMO PRIMERA: SOMETIMIENTO EXPRESO A LA LEY 30933

LA ARRENDADORA y EL ARRENDATARIO declaran expresamente y de manera indubitable, que se someten a los efectos que contiene de la Ley 30933. En ese sentido, se si produce el vencimiento del plazo del presente contrato de arrendamiento; o el incumplimiento del pago de la renta por el plazo de dos meses, se faculta al notario para constatar las causales de vencimiento del plazo de contrato o la resolución por falta de pago de la renta y al juez de paz letrado ordene y ejecute el desalojo.

COMPETENCIA TERRITORIAL:

VIGÉSIMO SEGUNDA: Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales del cono norte de Lima.

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

VIGÉSIMO TERCERA: EL INQUILINO, está en la obligación moral y en especial legal de gestionar su autorización de funcionamiento ante la municipalidad, a fin de evitar en lo sucesivo problemas con el Gobierno Edil del lugar, asimismo tramitar su RUC y otros tributos inherentes a su negocio ante la SUNAT bajo su responsabilidad.

VIGÉSIMO CUARTA: En lo previsto de las partes del presente contrato ambas partes se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

VIGÉSIMO QUINTA: Así mismo **LA ARRENDADORA** o dueña del bien, deja expresa constancia que puede ampararse en forma expresa y formal en lo dispuesto en los artículos 1697° y 1698° del Código Civil por los causales indicados por la fuente legal, frente al incumplimiento por parte de **EL INQUILINO** concerniente al contenido del contrato.

En señal de conformidad de ambas partes suscriben este documento y legalizan su firma ante el notario público y a su vez estampan su huella digital.

Dado en la ciudad de Lima a las 10:00 horas del 11 de Setiembre del 2024.

ZAMORA QUISPE, MARÍA ELENA

DNI N° 00000001

LA ARRENDADORA

VELÁSQUEZ MENDOZA, JULIO

DNI N° 00000002

EL ARRENDATARIO